



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 10 / Pid.Sus-Anak / 2015 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa : -----

Nama Lengkap	: TERDAKWA ANAK
Tempat Lahir	: Denpasar
Umur/Tanggal Lahir	: 17 tahun/25 Juni 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Denpasar
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Tidak Kerja
Pendidikan	: SMP (tidak tamat)

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 30 Mei 2015, No. Pol : SP.Han/58/ V/2015/ Reskrim, sejak Tanggal 30 Mei 2015 s/d tanggal 5 Juni 2015 ;

2. Perpanjangan Penyidik No. Pol : SP.Han/58/ VI/2015/ Reskrim, sejak Tanggal 6 Juni 2015 s/d tanggal 13 Juni 2015 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2015, No. Prin.2117 / P.1.10 / Ep / 06 / 2015, sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 15 Juni 2015 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Juni 2015 No : 15 / Tah.Hk / Pen.Pid Sus / 2015 / PN.Dps, ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Pembimbing Masyarakat yang bernama I WAYAN NARDI,SH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat-surat Perkara;-----
Telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Terdakwa :-
TERDAKWA ANAK ;-----
Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum;-----
Telah mendengar keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa dan melihat
barang bukti;-----
Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya
Majelis Hakim memutuskan -----

1. Menyatakan **terdakwa TERDAKWA ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa TERDAKWA ANAK** dengan pidana penjara selama ...6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu)Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK. 2887 GA, Yang sudah diganti dengan No.Pol. Plat Palsu DK. 6291 EL, STNK An. I MADE MAWARTANA, Alamat : Br. Dinas Angkah Munduk Selemadeg Barat Tabanan, Nomor Rangka : MH1JFM223FK187363, Nomor Mesin : JFM2E-2189508, No. BPKB : L-39413-0;
 - 1(satu) Kunci kontak duplikat.

Dikembalikan kepada saksi Gede Dodik Keristianto.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

) ; -----

Setelah mendengar pembelaan / permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon puutusan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas permohonan/pembelaan terdakwa tersebut,
Menimbang bahwa penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

-----Bahwa **terdakwa TERDAKWA ANAK**, secara bersama-sama dan
bersekutu dengan Santo (belum tertangkap) dengan pada hari pada hari Selasa
tanggal 24 Pebruari 2015, sekitar jam.03.00 wita, atau antara matahari terbenam
dan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan
Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2015,
bertempat di bertempat di kos kosan Jl. Pulau Komodo No. 1 Denpasar setidaknya-
tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) Unit
sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015, Nomor Polisi DK. 2887 GA,
STNK An. I Made Mawartana, Alamat : Br. Dinas Angkah Munduk Selemadeg
Barat Tabanan, Noka : MH1JFM223FK187363, Nosin : JFM2E-2189508, No.BPKB
: L-39413-0, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan pihak yaitu milik Gede
Dodik Keristianto atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-
cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas,
berawal terdakwa bersama dengan Santo (belum tertangkap)
melewati rumah saksi Gede Dodik Keristianto, terdakwa melihat
sepeda motor yang diparkir dipekarangan rumah kemudian timbul
niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban yaitu
terdakwa bersama sama dengan Santo (belum tertangkap) masuk
kedalam pekarangan rumah kos kosan melalui pintu pagar kebetulan
pintu pagar tidak terkunci selanjutnya terdakwa langsung menuju
garase dan mengambil sepeda motor tersebut kemudian dituntun
dibawa keluar. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan
cara mudah karena setangnya tidak terkunci, setelah sepeda motor
dikeluarkan dari Garase kemudian dituntun keluar rumah kos kosan
melalui pintu pagar selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh
Santo (belum tertangkap) kemudian terdakwa dorong dengan kaki
dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempatkan waktu untuk menemui teman terdakwa yang bernama Edi Mediasa di Jl. Siulan Tohpati Denpasar Timur, setelah tiba ditempat kos sekitar jam.04.00 wita motor ditaruh di depan kos kosan depan pintu masuk kos kosan, setelah menaruh motor terdakwa dan terdakwa membuat kunci duplikat di Jl. Nusa Indah dengan memanggil tukang kunci diajak kerumah kosnya saksi Edi Mediasa untuk membuat kunci duplikat kunci duplikat dibayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik Gede Dodik Keristiano untuk dipergunakan sendiri. Namun akhirnya kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, Gede Dodik Keristiano mengalami kerugian sebesar Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :-----

Saksi GEDE DODIK KERISTIANO, Bongancina, 23 tahun/13 Juli 1992, Hindu, Mahasiswa, Laki-laki, Indonesia, Alamat : Jl. Pulau Komodo No. 1 Denpasar, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan mereka terdakwa dan tidak ada hubungan darah atau keluarga;
- Bahwa benar terjadinya baru diketahui pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015, sekitar jam.07.00 wita, bertempat di tempat Kost saksi di Jalan Pulau Komodo No. 1 Denpasar Benar;
- Bahwa benar sepeda motor yang hilang jenis Honda Beat, warna hitam tahun 2015, No.Pol. DK. 2887 GA, STNK An. I Made Mawartana, Alamat : Br. Angkah Munduk, Desa Angkah, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kab. Tabanan, No. rangka :
MH1JFM223FK187363, No Mesin : JFM2E2189508, No. BPKB : L
39413-0;

- Bahwa benar sebelum hilang sepeda motor diparkir di samping tempat kost saksi kemudian ditinggalkan untuk beristirahat tidur di lantai tiga kamar kost motor diparkir pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar jam.23.00 wita, di Samping Rumah sedangkan stang tidak dikunci, kunci kontak dan STNK dibawa ke dalam kamar lantai tiga, kunci di taruh di meja rak Almari pakaian dan STNK di taruh di dalam dompet diletakan di tempat menaruh Kunci;
- Bahwa benar ditempat kos kosan saksi ada tiga lantai rumah dikelilingi tembok penyengker ada pintu pagar namun tidak pernah terkunci dan selalu terbuka karena orang orang yang kost ditempat tersebut tidak tentu datangnya sehingga pintu pagarnya tidak pernah tertutup;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 24.00 Wita saksi di cari oleh 2 (dua) orang Polisi mengatakan dari anggota Polsek Dentim, menanyakan kepada saksi apakah pernah kehilangan motor? saksi jawab pernah sekitar bulan Februari kemudian saksi menunjukan Surat tanda lapor dan besok Paginya hari Kamis Tanggal 28 Mei 2015 sekitar jam 10.00 Wita ke Polsek Denpasar Timur dan mengecek sepeda Motor, dengan menunjukan STNK dan surat Tanda Lapor ternyata benaran Motor saksi telah di temukan dan kemudian saksi Koordinasi Ke Polsek Denpasar Barat karena pada saat kehilangan Motor saksi melapor Ke Polsek Denpasar Barat;
- Bahwa benar rumah kuncinya masih bagus dan tidak bisa kunci kontak sepeda motor lain dipakai untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, dalam sepeda motor tersebut ada lecet pada batok atas kanan yang lainnya semuanya masih asli dan masih mudah dikenali, sepeda motor tersebut masih dalam tanggungan kredit di deler Resmi Honda Artha Karya motor di Jl. Gajah Mada Denpasar;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya yang mengambil sepeda motor saksi setelah di periksa di Polsek Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini saksi mengetahui bahwa yang mengambil motor milik saksi bernama Komang Astawa;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut sehingga saksi korban Gede Dodik Keristianto, selaku pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.13.600.000.-(tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Majelis hakim memperlihatkan barang bukti tersebut dan oleh yang bersangkutan membenarkannya.

Atas keterangan saksi mereka terdakwa membenarkannya.

2. **SAKSI I DEWA GEDE BRAHMANTA YUDA, Denpasar, 30 tahun/27 Juni 1985, Hindu, Polri, SMA, Indonesia, Alamat : Aspol Kreneng Blok L No. 3 Lantai 4 Denpasar, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah atau keluarga;
- Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015, sekira jam 15.00 wita, bertempat di Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra Denpasar Timur;
- Bahwa benar terdakwa mengambil Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi DK 2887 GA, Nomor rangka : MH1JFM223FK187363, Nomor mesin: JFM2E2189508, BPKB : L-39413-O, STNK atas nama I Made Mawartana alamat Br. Dinas Angkah Munduk Selemadag Barat Tabanan, menurut terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama sama dengan temannya yang biasa dipanggil dengan nama panggilan Santo (belum tertangkap);
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Santo (belum tertangkap) mengambil sepeda motor Honda Beat DK 2887 GA pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira jam 03.00 wita, bertempat di Jalan Pulau Komodo No. 1 Denpasar Barat Kota Denpasar, dan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilik sepeda motor Honda Beat DK 2887 GA adalah Gede Dodik Keristiano Alamat Jalan Pulau Komodo No. 1 Denpasar Barat;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi Gede Dodik Keristiano saat dimintai keterangannya bahwa sepeda motor Honda Beat DK 2887 GA diparkir di Garase tempat kost dan saat kejadian ia sedang tidur dikamar kost yang ada dilantai 3(tiga);
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa bahwa saat itu setang sepeda motor tidak dikunci sehingga terdakwa menuntun/mendorong sepeda motornya keluar dari halaman tempat kost mengingat pintu pagar tempat kost juga tidak terkunci;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa setelah sepeda motor sudah dibawa keluar dari halaman tempat kost maka untuk membawa pergi sepeda motor dari tempat itu, Santo (belum tertangkap) yang membawa sepeda motor Honda Beat DK 2887 GA kemudian terdakwa mendorong pakai kaki dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX menuju tempat kost temannya bernama Edi Mediasa di jalan Siulan Denpasar Timur, setelah ditempat kost Edi Mediasa, sepeda motor diparkir didepan tempat kost kemudian tidur dan sorenya memanggil tukang kunci di Jalan Nusa Indah Denpasar mengajaknya ke jalan Siulan Denpasar untuk membuat kunci duplikat dengan membayar Rp.100.000 (seratus ribuan rupiah) setelah selesai membuat kunci duplikat, terdakwa dan Santo (belum tertangkap) membawa sepeda motor ke tukang plat nomor untuk mengganti plat nomor sepeda motor dari DK 2887 GA menjadi DK 6291 EL, sehingga DK asli disimpan dirumahnya Santo (belum tertangkap) Jalan Nusa Indah Denpasar, setelah itu sepeda motor Honda Beat yang sudah diganti DKnya dibawa oleh terdakwa dan Santo (belum tertangkap);
- Bahwa benar bahwa mengambil sepeda motor untuk dipakai sendiri karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa benar yang mempunyai ide dan rencana untuk melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa sehingga awalnya bersama dengan Santo (belum tertangkap) keliling-keliling sambil nonton balapan motor dan saat sampai di jalan Komodo Denpasar, dilihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ada 2 (dua) sepeda motor diparkir ditempat kost dan pintu gerbang terbuka, akhirnya berhenti dan masuk kehalaman tempat kost, berhubung Honda Beat DK 2887 GA tidak dikunci setangnya maka sepeda motor didorong keluar lanjut dibawa pergi dari tempat itu;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban Gede Dodik Keristianto mengalami kerugian sebesar Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu) rupiah;
- Majelis hakim memperlihatkan barang bukti tersebut dan oleh yang bersangkutan membenarkannya.

Atas keterangan saksi mereka terdakwa membenarkannya.

KETERANGAN MEREKA TERDAKWA :

TERDAKWA TERDAKWA ANAK, menerangkan bahwa:

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa menghadapi sendiri persidangan;
- Bahwa benar terdakwa dan Santo (belum tertangkap) mengambil sepeda motor pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015, sekitar jam.03.00 wita, bertempat di Jl. P. Komodo No. 1 Denpasar Barat, Adapun sepeda motor yang diambil jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015, No.Pol. DK.2887 GA, STNK An. I Made Mawartana, Alamat : Br.Dinas Angkah Munduk Selemadeg Barat Tabanan, Noka : MH1JFM223FK187363, Nosin : JFM2E-2189508, No BPKB : L-39413-0;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama sama dengan Santo (belum tertangkap);
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut digarase dekat tangga kebetulan setang tidak terkunci pekarangan rumah dikelilingi tembok penyengker ada pintu pagar tinggi tembok sekitar satu meter pintu pagar terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diambil Santo (belum tertangkap) berjaga jaga didepan kos kosan sambil melihat situasi;

- Bahwa benar terdakwa bersama sama dengan Santo (belum tertangkap) masuk kedalam pekarangan rumah kos kosan melalui pintu pagar kebetulan pintu pagar tidak terkunci selanjutnya terdakwa langsung menuju garase dan mengambil sepeda motor tersebut kemudian dituntun dibawa keluar;
- Bahwa benar terdakwa melihat di Garase hanya ada 2(dua) unit sepeda motor, jenis Honda Supra dan Honda Beat warna hitam, yang terdakwa ambil Honda Beatnya karena terdakwa khusus hanya mengambil/mencari sepeda motor jenis Metic;
- Bahwa benar terdakwa dan Santo (belum tertangkap) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mudah karena setangnya tidak terkunci, setelah sepeda motor dikeluarkan dari Garase kemudian dituntun keluar rumah kos kosan melalui pintu pagar selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Santo (belum tertangkap) kemudian terdakwa dorong dengan kaki dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX menuju tempat kos teman terdakwa yang bernama Edi Mediasa di Jl. Siulan Tohpati Denpasar Timur, setelah tiba ditempat kos sekitar jam.04.00 wita motor ditaruh di depan kos kosan depan pintu masuk kos kosan, setelah menaruh motor terdakwa dan Santo (belum tertangkap) langsung tidur siangnya sekitar jam.13.00 wita setelah bangun tidur terdakwa pinjam motor Yamaha MX punya saksi Edi Mediasa bersama dengan Santo (belum tertangkap) dibawa ketempat membuat kunci duplikat di Jl. Nusa Indah dengan memanggil tukang kunci diajak kerumah kosnya saksi Edi Mediasa untuk membuat kunci duplikat kunci duplikat dibayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar setelah selesai membuat kunci duplikat sekitar jam.14.00 wita sepeda motor terdakwa bawa bersama sama dengan Santo (belum tertangkap) ke tukang membuat DK di Jl. Tohpati Denpasar nomor polisi yang aslinya DK. 2887 GA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi DK. 6291 EL, DK yang asli disimpan di rumahnya Santo (belum tertangkap) di Jl. Nusa Indah Denpasar, DK 6291 EL diambil di tempat pembuatan DK sekitar jam.16.00 wita kemudian DK itu dibawa ketempat kosnya Edi Mediasa di Jl. Siulan Penatih Denpasar Timur ditempat tersebut DK 2887 GA diganti dengan DK 6291 EL, setelah DKnya diganti sepeda motor itu selalu terdakwa bawa bersama sama dengan Santo (belum tertangkap) dari bulan Februari 2015, sampai dengan terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Denpasar Timur ketika mengendarai sepeda motor tersebut bersama sama dengan Santo (belum tertangkap) di Jl. Sedap Malam Denpasar Timur, ketika terdakwa dihadang oleh Polisi Santo (belum tertangkap) langsung kabur meninggalkan terdakwa sehingga hanya terdakwa dan sepeda motornya di bawa ke Polsek Denpasar Timur;

- Bahwa benar terdakwa mengganti nomor Polisi kendaraan tersebut dari DK. 2887 GA menjadi DK. 6291 EL adalah dengan tujuan supaya tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa benar niat terdakwa timbul secara spontan ketika terdakwa berkeliling keliling dengan Santo (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor Yamaha MX untuk nonton balapan liar begitu lewat di Jl. Komodo terdakwa melihat sepeda motor Honda beat diparkir di garase karena pintu gerbang tidak terkunci sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor itu karena terdakwa tidak punya sepeda motor, sedangkan sepeda motor Yamaha MX yang terdakwa bawa dapat pinjam dari saksi Edi Mediasa, dan perbuatan itu terdakwa rencanakan pada saat itu juga;
- Bahwa benar maksud dan tujuannya terdakwa bersama sama dengan Santo (belum tertangkap) mengambil sepeda motor tersebut adalah ingin terdakwa miliki setelah berhasil sepeda motor itu diambil kemudian akan dipakai bersama untuk jalan jalan karena baik terdakwa maupun Santo (belum tertangkap) tidak punya sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa tidak memiliki saksi-saksi yang dapat meringankan terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan itu, terdakwa merasa bersalah dan terdakwa sangat menyesalinya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari dan terdakwa dalam perkara tersebut tidak ada mengajukan saksi atau bukti-bukti yang meringankan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas semua Dakwaan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil suatu barang”;
3. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah mereka terdakwa yaitu **terdakwa TERDAKWA ANAK**, sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2.Unsur “mengambil sesuatu barang” :

Yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Menurut keterangan para saksi yaitu keterangan saksi Gede Dodik Keristiano dan saksi I Dewa Gede Brahmanta Yudha, yang menerangkan bahwa sebelumnya barang berupa 1 (satu) ekor burung Murai diambil oleh mereka terdakwa yang sebelumnya ditaruh kepekarangan rumah saksi korban di Jalan Patih Nambi Perum Nuansa Taman Sari No.24 Denpasar.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3.Unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” :

Menurut keterangan saksi Gede Dodik Keristiano dan saksi I Dewa Gede Brahmanta Yudha yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta berdasarkan keterangan mereka terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar barang-barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam tahun 2015, No.Pol. DK. 2887 GA, STNK An. I Made Mawartana, Alamat : Br. Angkah Munduk, Desa Angkah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan, No. rangka : MH1JFM223FK187363, No Mesin : JFM2E2189508, No. BPKB : L 39413-0 diambil oleh terdakwa yang sebelumnya diparkir dipekarangan rumah kost saksi korban di Jl. Pulau Komodo No. 1 Denpasar Barat dan akibatnya saksi Gede Dodik Keristiano menderita kerugian sebesar Rp. 13.600.000,-(tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4.Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menurut keterangan saksi Gede Dodik Keristiano dan saksi I Dewa Gede Brahmanta Yudha yang keterangannya saling bersesuaian satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang lain, serta berdasarkan keterangan mereka terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar barang-barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam tahun 2015, No.Pol. DK. 2887 GA, STNK An. I Made Mawartana, Alamat : Br. Angkah Munduk, Desa Angkah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan, No. rangka : MH1JFM223FK187363, No Mesin : JFM2E2189508, No. BPKB : L 39413-0 diambil oleh terdakwa yang sebelumnya diparkir dipekarangan rumah kost saksi korban di Jl. Pulau Komodo No. 1 Denpasar Barat dimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya serta tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah di pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, perbuatan terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur “pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Gede Dodik Keristianto dan saksi I Dewa Gede Brahmanta Yudha bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015, sekitar jam.03.00 wita, **atau antara matahari terbenam dan matahari terbit** bertempat di Jl. Pulau Komodo No. 1 Denpasar Barat, dan keterangan para saksi tersebut semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6.Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menurut keterangan saksi I Gede Hadi Dina Anggara, saksi Saiful Anam dan saksi I Dewa Gede Brahmanta Yudha yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta berdasarkan keterangan mereka terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa mereka terdakwa yakni **terdakwa TERDAKWA ANAK dan SANTO (belum tertangkap)**, dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dan terdakwa telah membagi tugas dengan Santo (belum tertangkap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang satu bertindak mengambil barang dan terdakwa
yang satunya lagi bertindak mengawasi keadaan disekitarnya.
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa oleh karena Unsur-unsur dari Dakwan telah terpenuhi,
maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah
terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh Karena terdakwa dinyatakan bersalah dan
menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda
dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini
berkekuatan Hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK.
2887 GA, Yang sudah diganti dengan No.Pol. Plat Palsu DK. 6291 EL, STNK
An. I MADE MAWARTANA, Alamat : Br. Dinas Angkah Munduk Selemadeg
Barat Tabanan, Nomor Rangka : MH1JFM223FK187363, Nomor Mesin :
JFM2E-2189508, No. BPKB : L-39413-0;
- 1(satu) Kunci kontak duplikat.

Menimbang bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu
dipertahankan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia
harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan perlu
dipertimbangkan Hal-Hal yang meringankan dan yang memberatkan

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Gede
Dodik Keristiano.

Hal-hal yang meringankan :

- E
- E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• E

Mengingat dalam pasal 363 Ayat (1) KE 3 dan Ke 4 KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Memerintahkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu)Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK. 2887 GA, Yang sudah diganti dengan No.Pol. Plat Palsu DK. 6291 EL, STNK An. I MADE MAWARTANA, Alamat : Br. Dinas Angkah Munduk Selemadeg Barat Tabanan, Nomor Rangka : MH1JFM223FK187363, Nomor Mesin : JFM2E-2189508, No. BPKB : L-39413-0;
 - 1(satu) Kunci kontak duplikat.

Dikembalikan kepada saksi Gede Dodik Keristianto.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : RABU , **TANGGAL 24 Juni 2015**, oleh kami: ACHMAD PETEN SILI,SH.MH sebagai Hakim Tunggal , dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim , dengan dibantu oleh ELISABETH YANI WATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh COK INTAN MERLANY DEWI,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar , Pembimbing Pemasarakatan dan Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELISABETH YANI WATI,SH,

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Juni 2014, No.10/Pid.Sus/2015/PN.Dps maka sejak saat itu pula putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANI WATI, SH.